

<제3편 제1심의 소송절차.제7장 증거.제5절 자유심증주의>

I. 의의[민소법 제202조]

- 자유심증주의란 법원이 사실을 인정함에 있어서 증거방법의 선택과 증거력의 평가를 법관의 자유로운 판단에 맡기는 원칙을 말한다. 민사소송법 제202조는 법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과를 참작하여 자유로운 심증으로 사회정의와 형평의 이념에 입각하여 논리와 경험의 법칙에 따라 사실주장이 진실한지 아닌지를 판단한다고 규정하고 있다. 이는 과거의 법정증거주의(증거의 가치를 법률로 미리 정해두는 방식)를 배격하고, 구체적 사안에 적합한 실체적 진실을 발견하기 위한 현대 소송법의 대원칙이다. 법관은 논리와 경험법칙에 반하지 않는 한 어떠한 증거에 의하여 사실을 인정할 것인가를 자유롭게 결정할 수 있다.

II. 증거원인

- 법관이 심증을 형성하는 기초가 되는 자료를 증거원인이라 하며, 민사소송법은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과를 그 요소로 명시하고 있다.

1. 변론 전체의 취지

(1) 의의

- 변론 전체의 취지란 증거조사의 결과를 제외하고 기일에서의 변론 과정에서 나타난 모든 자료와 상태를 의미한다. 여기에는 당사자의 주장 내용, 태도, 답변의 모순, 소송상의 거동, 상대방의 주장에 대한 침묵 등이 포함된다.

(2) 독립된 증거원인 여부

- 통설과 판례는 변론 전체의 취지가 증거조사의 결과와 결합하여 심증을 형성하는 자료가 될 뿐만 아니라, 증거조사 없이 변론 전체의 취지만으로도 사실인정을 할 수 있는 독립된 증거원인이 된다고 본다.

(3) 활용 범위

- 당사자가 서류의 존재를 시인하면서도 제출을 거부하는 경우나 신문 시 답변을 회피하는 경우 등을 참작하여 사실인정의 근거로 삼을 수 있다. 다만, 변론 전체의 취지만으로 주요사실을 인정하는 것에는 신증을 기해야 하며, 보충적인 자료로 활용하는 것이 일반적이다.

2. 증거조사의 결과

(1) 의의

- 증거조사의 결과란 증인신문, 서증, 감정, 검증, 당사자신문 등 법정 증거조사 절차를 통해 얻어진 증거자료를 말한다.

(2) 증거력의 자유평가

- 법관은 증인의 일부만을 믿고 일부를 배척할 수 있으며, 여러 명의 증인 중 한 명의 진술만을 채택할 수도 있다. 서증의 경우에도 해당 문서가 진정하게 성립되었다고 하더라도 그 기재 내용이 진실한지 여부는 법관의 자유로운 판단에 속한다.

(3) 증거조사 결과의 종합

- 법관은 개별적인 증거조사 결과를 파편적으로 보지 않고, 전체를 종합하여 모순 없는 하나의 사실관계를 재구성하게 된다. 이 과정에서 각 증거의 비중을 어떻게 둘 것인가는 전적으로 법관의 재량에 속한다.

III. 자유심증의 정도

- 자유로운 심증이라 하여 법관의 자의적인 판단이나 주관적인 추측을 허용하는 것은 아니다.

1. 자의의 금지

- 법관은 심증을 형성함에 있어서 논리법칙과 경험법칙에 따라야 한다. 논리법칙이란 사유의 타당한 형식을 의미하며, 경험법칙이란 인간이 경험을 통해 얻게 되는 일반적인 인과관계나 상관관계에 관한 지식을 말한다.

(1) 경험법칙의 적용

- 예를 들어 물건을 매수했다면 대금을 지급하는 것이 일반적인 경험법칙이다. 특별한 사정 없이 이와 반대되는 사실을 인정하려면 그에 합당한 구체적인 근거가 제시되어야 한다.

(2) 위반의 효과

- 논리법칙이나 경험법칙에 반하는 사실인정은 채증법칙 위반으로서 상고이유가 된다. 즉, 자유심증주의는 객관적 정당성을 담보할 수 있는 범위 내에서만 자유롭다.

2. 사실인정에 필요한 확신의 정도

- 사실인정에 있어 법관이 도달해야 하는 확신의 정도에 대하여 논란이 있으나, 민사소송에서는 고도의 개연성을 필요로 한다는 것이 통설적 견해이다.

(1) 고도의 개연성

- 반대 사실이 존재할 가능성을 완전히 배제할 수 있는 절대적 진실까지는 아니더라도, 보통 사람이라면 누구나 의심을 품지 않을 정도의 확신을 의미한다.

(2) 증명책임과의 관계

- 만약 증거조사를 거친 후에도 법관이 이러한 고도의 개연성에 도달하지 못하여 사실의 존부가 불분명한 상태(진위불명)에 빠진다면, 법관은 증명책임의 원칙에 따라 해당 사실이 존재하지 않는 것으로 취급하여 판결해야 한다.

IV. 자유심증주의의 예외

- 법률의 규정이나 당사자의 합의에 의해 법관의 자유로운 평가권이 제한되는 경우가 존재한다.

1. 명문규정에 의한 예외

(1) 자백의 구속력

- 당사자가 변론에서 상대방의 주장 사실을 시인하는 재판상 자백이 성립하면, 법원은 그 사실에 구속되어 증거조사 없이 이를 판결의 기초로 삼아야 한다. 이는 법관의 자유로운 사실인정권을 법률로 제한한 대표적인 사례이다.

(2) 법률상의 추정

- 어떤 사실(전제사실)이 증명되면 다른 사실(추정사실)이 존재하는 것으로 법률이 규정하고 있는 경우(점유자의 권리 적법 추정), 법관은 반증이 없는 한 추정사실을 인정해야 한다.

(3) 문서의 진정성립 추정

- 공문서는 그 형식과 취지에 비추어 공무원이 직무상 작성한 것으로 인정될 때 진정한 것으로 추정하며, 사문서라도 본인이나 대리인의 날인이 있으면 진정한 것으로 추정된다.

2. 증명방해

(1) 의의

- 당사자 일방이 상대방의 증명을 곤란하게 할 목적으로 증거를 인멸하거나 사용을 방해하는 경우를 말한다.

(2) 효과

- 상대방이 문서제출명령에 따르지 않거나 증거를 훼손한 경우, 법원은 그 문서의 기재나 증거에 관한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다(민소법 제350조). 이는 법관이 증거의 가치를 자유롭게 평가하는 것이 아니라, 방해 행위에 대한 제재로서 일정한 사실을 인정하게 되는 예외적 상황이다.

3. 증거계약

(1) 의의

- 당사자 사이에서 특정한 증거방법만을 사용하기로 하거나, 특정한 사실에 대해 증거력을 제한하기로 하는 합의를 의미한다.

(2) 허용 여부

- 변론주의 원칙상 원칙적으로 허용되나, 현저하게 불공정한 계약이나 법관의 사실인정권을 완전히 박탈하는 계약은 무효가 될 수 있다. 예를 들어 ‘서면 증거만으로 사실을 인정한다’는 식의 합의는 유효할 수 있으나, 법관에게 ‘거짓을 사실로 인정하라’고 강요하는 계약은 불가능하다.

V. 자유심증주의의 한계

- 자유심증주의는 법관에게 독점적인 사실인정 권한을 부여하는 것이 아니라, 객관적 자료를 바탕으로 가장 합리적인 결론에 도달하도록 촉구하는 원칙이다.

1. 이유 기재의 의무

- 법관은 판결서에 심증 형성의 과정을 합리적으로 설명해야 한다. 어떤 증거를 왜 믿었는지, 왜 배척했는지를 기재함으로써 당사자가 납득할 수 있도록 해야 하며, 이는 사후적 통제의 근거가 된다.

2. 증거 공통의 원칙

- 일단 증거조사가 이루어지면, 그 증거가 자신에게 유리하든 불리하든 법관은 이를 전체적으로 고려해야 한다. 당사자가 자신에게 유리한 부분만 취사선택하여 심증을 유도할 수 없으며, 법관 역시 제출된 증거 중 불리한 결과를 초래하는 자료를 임의로 무시할 수 없다.

3. 심리미진의 금지

- 법관이 충분한 증거조사를 하지 않은 채 단순히 자유심증을 내세워 사실관계를 단정 짓는 것은 허용되지 않는다. 가능한 범위 내에서 필요한 증거조사를 다하였음에도 불구하고 진위불명일 때에 비로소 증명책임에 따라 판단해야 한다.

M. 결론

- 자유심증주의는 민사소송에서 실체적 진실을 발견하기 위한 법관의 고유한 권한이자 의무이다. 법정증거주의의 경직성을 탈피하여 사안의 구체적 타당성을 확보할 수 있게 하지만, 그 이면에는 논리법칙과 경험법칙이라는 엄격한 외부적 한계가 존재한다. 법관은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과를 종합하여 고도의 개연성 있는 확신에 도달해야 하며, 이 과정에서 자의를 배제하고 객관적인 근거를 판결문에 명시함으로써 재판의 신뢰성을 높여야 한다. 또한, 자백이나 법률상의 추정과 같은 예외적 상황을 정확히 인지하여 법적 안정성을 해치지 않는 범위 내에서 심증을 형성해야 한다. 결국 자유심증주의의 성공적인 운용은 법관의 합리적 이성과 법률적 양심에 달려 있으며, 이는 민사재판이 단순한 규칙의 적용을 넘어 정의로운 사실인정에 이르게 하는 핵심적인 동력이 된다.